PASS
PARCOURS D'ACCÈS SPÉCIFIQUE SANTÉ

UE n°7 : Sciences humaines et sociales

Marie HERVÉ

marie.herve@u-paris.fr

CM 8 – 25 septembre 2026

HISTOIRE DE QUELQUES ENJEUX ÉTHIQUES ET JURIDIQUES AUTOUR DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Marie HERVÉ

Agrégée de philosophie

Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche

Université Paris Cité

INTRODUCTION

- I.V.G. : L'Interruption Volontaire de Grossesse désigne la volonté délibérée de mettre un terme à une grossesse, c'est-à-dire au développement d'un embryon. Pour être considérée comme une IVG, l'interruption doit avoir été volontaire, c'est-à-dire intentionnelle. La fausse couche n'est donc pas considérée comme une IVG. La destruction d'embryons *in vitro* non plus.

- I.M.G. : Interruption Médicale de Grossesse. C'est l'interruption d'une grossesse réalisée, sans restriction de délai, pour un motif médical : soit parce que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère, soit s'il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

⚠ Dans ce cours, nous nous intéresserons uniquement à l'IVG

INTRODUCTION

But du cours: il ne s'agit pas de défendre une position idéologique, simplement de vous donner des repères *historiques* sur les raisons de la loi Veil, des repères sur la manière dont sont posés quelques-uns des débats *éthiques*, et de montrer la contradiction simplement *juridique* que peut poser la clause de conscience.

INTRODUCTION

But du cours: il ne s'agit pas de défendre une position idéologique, simplement de vous donner des repères *historiques* sur les raisons de la loi Veil, des repères sur la manière dont sont posés quelques-uns des débats *éthiques*, et de montrer la contradiction simplement *juridique* que peut poser la clause de conscience.

Préalable: de quelques idées fausses concernant l'IVG pratiquée dans un cadre médical adapté (indépendant de toute considération éthique ou juridique):

- L'IVG risque de rendre stérile ou de diminuer la fécondité : FAUX

(Source: Haute Autorité de Santé (HAS), recommandation de 2001)

- L'IVG est utilisée seulement par des femmes qui n'ont pas de moyen de contraception: FAUX. Dans plus de 2 cas sur 3, les femmes qui ont recours à l'IVG utilisaient un moyen de contraception.

(Source: Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Les interruptions volontaires de grossesse en 2015.)

Sommaire

1 Une brève histoire de l'avortement en France 07

2 Histoire de quelques enjeux éthiques autour de l'IVG 19

3 Un des enjeux juridiques autour de l'IVG: la clause de conscience 28

Université Paris Cité

1. UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVORTEMENT EN FRANCE

1. UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVORTEMENT EN FRANCE

1. 1. L'avortement avant la loi Veil (XIX-milieu XXe)

— Répression et « nationalisation » du corps des femmes



Du XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle, les lois qui répriment l'interruption volontaire de grossesse (IVG) sont de plus en plus sévères:

- Article 317 Code Napoléon (1810) : punissait de peine de prison et d'amende le fait de subir, de pratiquer ou d'aider un avortement. Les membres du corps médical pouvaient être condamnés à une interdiction d'exercer et à des travaux forcés.
- La répression de l'avortement a été renforcée dans le contexte de la politique nataliste suivant la fin de la Première Guerre mondiale: une loi de 1920 interdit la simple incitation à l'avortement et la propagande anti-conceptuelle.

  ➡ Condamnation non plus seulement de l'acte mais du discours jugé incitatif

- En 1923 une loi requalifie l'avortement en « délit » et non plus en « crime » mais pour des motifs uniquement de meilleure application des peines.

1. UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVORTEMENT EN FRANCE

1. 1. L'avortement avant la loi Veil (XIX-milieu XXe)

— Répression et « nationalisation » du corps des femmes

Du XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle, les lois qui répriment l'interruption volontaire de grossesse (IVG) sont de plus en plus sévères:

- Sous le régime de Vichy, la répression est considérablement renforcée. L'avortement devient alors considéré comme un crime d'État passible de la peine de mort.

  ➡ Exemple: Pour avoir procédé à 27 avortements, Marie-Louise Giraud est guillotinée le 30 juillet 1942.

- Cette loi promulguée sous Vichy est abrogée à la Libération.

- L'avortement n'en restera pas moins un délit et sera réprimé pendant 30 ans.

1. UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVORTEMENT EN FRANCE

1. 1. L'avortement avant la loi Veil (XIX-milieu XXe)

— Répression et « nationalisation » du corps des femmes

BUT PRINCIPAL de cette politique répressive: la démographie face à un « péril » de dénatalité.

Conséquence : « Nationalisation du corps des femmes »*, c'est-à-dire :

- Le consentement des femmes n'est pas susceptible de disqualifier pénalement l'infraction
- Le droit est à l'époque indifférent au consentement puisque les capacités procréatives des femmes, en tant qu'éléments centraux des politiques natalistes ne sont pas dépendantes d'un choix personnel ou individuel

*Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, « Vadémécum à l'usage de la Cour européenne des droits de l'homme », *Recueil Dalloz*, 2011, n°20, p. 1360, II (4)

1. UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVORTEMENT EN FRANCE

1. 1. L'avortement avant la loi Veil (XIX-milieu XXe)

— Répression et « nationalisation » du corps des femmes

Si *en droit* l'avortement est pénalement réprimé, *en fait* des femmes de toutes les classes sociales y ont recours*:

➡ L'interdiction légale ne suffit pas à dissuader les femmes d'avorter

➡ Pratique alors clandestine, dans des conditions sanitaires souvent déplorables : la femme qui cherche à avorter prend des risques pour sa santé voire sa vie.

➡ C'est ce qui fait de l'IVG un enjeu de **santé publique** au moment de la loi Veil (nous y reviendrons dans la deuxième partie).

*Dans l'*Histoire de l'avortement* de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti qui concerne le XIX-XXe siècle, les deux historiens montrent que la prohibition de l'avortement n'a jamais empêché sa pratique. Cela est toujours vrai à l'échelle mondiale dans les pays où l'IVG n'est pas autorisée.

1. 2. **Vers la loi Veil :** Contraception, associations féministes et procès de Bobigny

CONTRACEPTION

- Loi Neuwirth (1967): autorise la contraception.

Détails: vote de la loi Neuwirth autorisant la fabrication et l'importation de contraceptifs, leur vente exclusive en pharmacie sur ordonnance médicale, avec autorisation parentale pour les mineures, et qui interdit toute publicité commerciale, en dehors des revues médicales, ou propagande antinataliste.

1. 2. Vers la loi Veil : Contraception, associations féministes et procès de Bobigny

ASSOCIATIONS FÉMINISTES ET OPINION PUBLIQUE

- Création du « Mouvement de libération des femmes » (MLF): en réaction à cette « nationalisation » des corps des femmes, des mouvements féministes s'organisent et militent pour le droit à la contraception et à l'avortement amorcé par le Planning familial*.
- « Manifeste des 343 » (1971) : femmes qui revendiquent avoir eu recours à l'avortement. Y répondent deux ans plus tard des médecins par le « Manifeste des 331 »: médecins qui revendiquent publiquement avoir déjà pratiqué des avortements.



Une du *Nouvel Observateur* lors du Manifeste des 343

*pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces archives de l'INA:
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/le-mlf-histoire-d-un-combat-feministe

1. 2. **Vers la loi Veil :** Contraception, associations féministes et procès de Bobigny

ASSOCIATIONS FÉMINISTES ET OPINION PUBLIQUE

Au début des années 70:

- Création de l'association « Choisir la cause des femmes » par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir (1972): mouvement de lutte pour la dépénalisation de l'avortement en France.
- Création du Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception (MLAC). Cette association milite pour la légalisation de l'IVG et pratique des IVG clandestinement à la demande de femmes. Revendications:

«Abrogation de tout texte répressif en matière d'avortement. Deuxièmement, une modification de la loi Neuwirth pour rendre la contraception libre d'accès aux mineures. Enfin, une prise en charge de la Sécurité sociale de tout acte médical concernant l'avortement et la contraception avec une dérogation spéciale pour les mineurs »

Parole d'une militante du MLAC, archive de l'INA.





Affiches du MLAC

1. 2. **Vers la loi Veil :** Contraception, associations féministes et procès de Bobigny

LE PROCÈS DE BOBIGNY (1972)

- Raisons du procès:

Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 16 ans (mineure), est violée par un homme de 18 ans. Elle tombe enceinte. Elle décide de se faire avorter avec l'aide de sa mère. Dénoncée par l'auteur même de ce viol, la jeune Marie-Claire est alors inculpée, avec toutes les personnes qui l'ont aidée à avoir recours à un avortement.

- Procès:

Le procès à lieu en 1972, Marie-Claire Chevalier a alors 17 ans. Sa défense est faite par l'avocate Gisèle Halimi. Marie-Claire Chevalier est **acquittée**.

Les complices de Marie-Claire Chevalier sont également défendues par Gisèle Halimi qui fait de ce procès au tribunal une tribune politique et le transforme en procès contre la loi répressive*.


Nice . Matin. 12.10

Relaxe pour Marie-Claire (17 ans) poursuivie pour s'être fait avorter à Paris

◆ Ce jugement relance le problème de l'avortement, précisément examiné aujourd'hui par l'Assemblée nationale.

→ Dernière page

Une de *Nice matin*

*pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre écrit par l'association Choisir : *Avortement, une loi en procès: l'affaire de Bobigny,* Gallimard, 1972.

1. 3. La loi Veil (1975)

- Valéry Giscard d'Estaing, annonce lors d'une conférence de presse en 1974 qu'aucune poursuite ne sera engagée pour avortement jusqu'au vote d'une loi l'autorisant
- **Loi Veil** (1975): dépénalisation de l'IVG.

Caractéristiques principales de la loi Veil :

- La loi Veil autorise l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, sur demande à un médecin ;
- La femme qui demande une IVG doit présenter, selon les termes de la loi, un « état de détresse »
- La loi Veil laisse la possibilité à tout médecin de refuser de donner suite à une demande d'IVG = clause de conscience.
- La loi Veil ne prévoit pas le remboursement par la Sécurité sociale

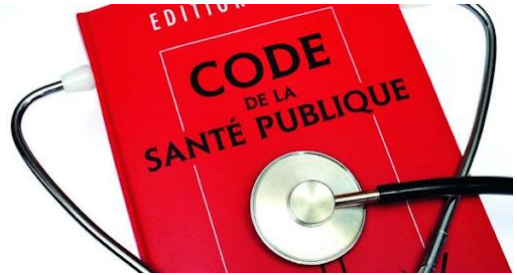


Simone Veil, Ministre de la Santé, au moment du discours prononcé pour introduire à sa proposition de loi à l'Assemblée Nationale.

1. 4. Après la loi Veil (1975-aujourd'hui)

Depuis la loi Veil, des loi successives ont élargi le cadre de prise en charge de l'IVG: la dépénalisation se transforme progressivement en droit à l'IVG. Désormais:

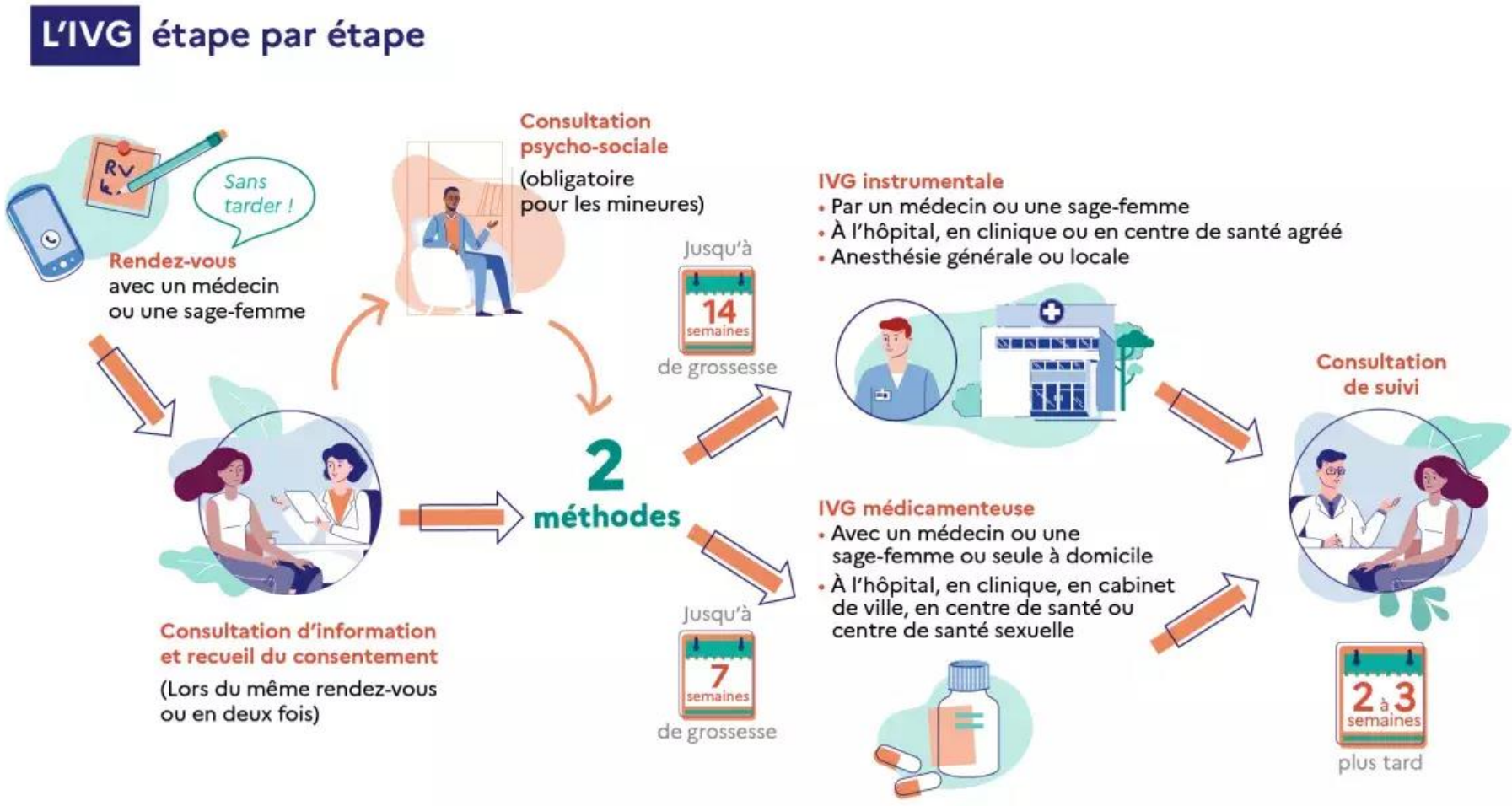
- Le délai légal est de 14 semaines
- Suppression du délai légal minimum de réflexion
- Autorisation des sage-femmes à pratiquer des IVG médicamenteuses + instrumentales en établissements de santé sous certaines conditions
- L'état de détresse comme condition a été supprimé
- Prise en charge à 100% par l'assurance maladie



En 2024, l'IVG est constitutionnalisée (= inscrite dans la Constitution) : « la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ». But: protéger la loi Veil (Ministre de la justice de l'époque Dupond-Moretti: sans constitutionnalisation, « rien n'empêcherait le Parlement d'abolir cette liberté »)

Remarque: dans le texte de la Constitution, il s'agit d'une « liberté de » et non d'un « droit à »

Récapitulatif donné par le gouvernement des différentes étapes de l'IVG aujourd'hui:



Université Paris Cité

2. HISTOIRE DE QUELQUES ENJEUX ÉTHIQUES AUTOUR DE L'IVG

2. 1. Le débat infini du statut « moral » de l'embryon

Le désaccord entre partisans et opposants à l'avortement porte essentiellement sur les questions suivantes :

- L'embryon est-il un être humain ?
- Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ?
- Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ?
- Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ?
- A quoi renvoie exactement la notion de personne ?
- Quand commence la vie ?

2. HISTOIRE D'ENJEUX ÉTHIQUES AUTOUR DE L'IVG

2. 1. Le débat infini du statut « moral » de l'embryon

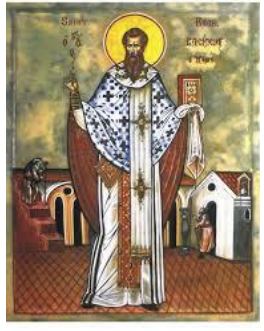
Derrière les débats contemporains de la loi Veil sur le statut d'un embryon, on retrouve en fait d'une certaine manière l'arrière-plan théologique de l'animation immédiate ou non de l'âme dans l'embryon, débat théologique vieux de plusieurs siècles:

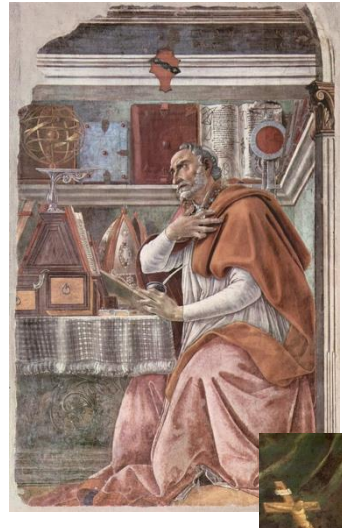
- Animation immédiate: l'âme entre au moment de la conception
- Animation médiate: l'embryon est « animé » plus tard.

Exemples:

- Saint Basile (au IVe siècle) pense que l'âme s'unit au corps à la conception (animation immédiate)
- Saint Augustin (IVe siècle) pense que l'âme s'unit au corps au moment de la première respiration (animation médiate)
- Saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle considère que l'âme s'unit au corps entre le 40 et le 80ème jour après la conception (animation médiate)

Saint Basile





Saint Augustin



Saint Thomas d'Aquin

*cf. Lucien Sève, *Pour une critique de la raison bioéthique, Odile Jacob*, 1994 p. 42

2. 1. Le débat infini du statut « moral » de l'embryon

Puisque ces positions sont métaphysiques, elles ne peuvent pas être tranchées.

➡ Dès que l'on se demande quand commence l'existence d'une *personne*, on se frotte à des questions qui sont de l'ordre des convictions morales et religieuses infinies et personnelles.

2. 1. Le débat infini du statut « moral » de l'embryon

D'autres disciplines amènent aussi d'autres perspectives:

- Les biologistes viennent remettre ce « quand » en question en montrant par exemple l'aspect processuel de la conception.
- En droit, l'embryon n'est pas considéré comme une personne juridique, c'est-à-dire qu'il n'est titulaire d'aucun droit.
- En philosophie morale, des expériences de pensée ont même été construites afin de réfléchir de manière un peu dépassionnée à ce débat — en vain.

Face à un tel dissensus, le principal devient alors de comprendre que l'éthique en société ne peut pas consister pas à imposer sa vision personnelle par rapport à celle des autres. Il s'agit alors, à partir de ce désaccord originel, de trouver un accord sur un autre plan.

↳ C'est pourquoi, comme nous allons le montrer tout de suite après, Simone Veil a déplacé volontairement le débat sur un autre terrain: celui des phénomènes sociaux engendrés par la pénalisation de l'IVG.

2. 2. La dépénalisation de l'avortement: un enjeu de santé publique

« Je me refuse à entrer dans les discussions scientifiques et philosophiques dont les auditions de la commission ont montré qu'elles posaient un problème insoluble. Plus personne ne conteste maintenant que, sur un plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra. Mais il n'est encore qu'un devenir, qui aura, à surmonter bien des aléas avant de venir à terme, un fragile chaînon de la transmission de la vie. »

Discours de Simone Veil (Ministre de la Santé) prononcé à l'Assemblée Nationale au moment de la présentation du projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG.



Simone Veil au moment du discours prononcé ci-contre

2. HISTOIRE D'ENJEUX ÉTHIQUES AUTOUR DE L'IVG

2. 2. La dépénalisation de l'avortement: un enjeu de santé publique

Pourquoi alors « la question ne se pose pas en ces termes » ?

- Malgré son interdiction légale, l'IVG est pratiquée clandestinement.
- Étant pratiquée clandestinement, ces IVG sont réalisées avec des instruments (ceintres, aiguilles à tricoter, dans le meilleur des cas: canule) qui peuvent mettre en danger la vie et la santé des femmes*.
- Simone Veil conclut ainsi que *laisser faire* ces IVG clandestines en connaissance de cause est « injuste ».

Zoomer pour + d'info:



*Sur ce point, vous pouvez lire *L'Évènement* d'Annie Ernaux pour votre culture générale.

2. 3. Les droits des femmes: un enjeu d'égalité

« Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme — je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. »

Discours de Simone Veil

(Ministre de la Santé) prononcé à l'Assemblée Nationale au moment de la présentation du projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG.

- Une décision quant à l'avortement est toujours aussi une décision quant au statut socio-économique des femmes.
- Les femmes doivent ainsi aussi pouvoir choisir leur fonction sociale d'être mère ou de ne pas l'être temporairement ou définitivement.
- D'ailleurs, lorsqu'il y a eu des modifications en matière d'IVG dans les années 2010 concernant la suppression de l'état de détresse, elles ont été inscrites dans un projet de loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

2. 3. Les droits des femmes: un enjeu d'égalité

Raisonnement qui fait le lien entre IVG et inégalités H-F:

- Si, dans la société, le poids de la reproduction pèse surtout sur les femmes,
- Alors l'interdiction de l'avortement renforce ce rôle,
- Et son autorisation permet de s'en émanciper.
- Donc légiférer sur l'avortement signifie réfléchir sur le rôle social assigné aux femmes.

Université Paris Cité

3. UN DES ENJEUX JURIDIQUES AUTOUR DE L'IVG: LA CLAUSE DE CONSCIENCE

3. ENJEU JURIDIQUE : LA CLAUSE DE CONSCIENCE

3. 1. Qu'est-ce qu'une clause de conscience ? Origine et application à la médecine et à l'IVG

Origine: les objecteurs de conscience au service militaire.

- Objection de conscience / clause de conscience militaire = refuser d'aller à la guerre ou d'effectuer son service militaire = refus de conscription.
- Pourquoi ? Pour des raisons ou croyances personnelles (= de conscience). Ex: pacifisme.

3. ENJEU JURIDIQUE : LA CLAUSE DE CONSCIENCE

3. 1. Qu'est-ce qu'une clause de conscience ? Origine et application à la médecine et à l'IVG

Application à la médecine

- La clause de conscience, avant de concerner l'IVG, concerne tout acte médical en général.
- Dans le *Code de Déontologie Médicale* inscrit dans le *Code de la Santé Publique*:

  « Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

→ Donc, limites de la clause de conscience : en situation d'urgence vitale du patient, ou si en refusant le médecin « manquerait à ses devoirs d'humanité »

3. 2. La clause de conscience et l'IVG: un doublon juridique superfétatoire ?

Question concernant l'application à l'IVG:

- Pourquoi redoubler la clause de conscience dans la loi sur l'IVG ?

Autrement dit: pourquoi avoir répété la clause de conscience au sein même du texte de la loi sur l'IVG alors qu'elle est déjà rendue possible par le Code de la santé publique ?

3. 2. La clause de conscience et l'IVG: un doublon juridique superfétatoire ?

➢ Pourquoi redoubler la clause de conscience dans la loi sur l'IVG ?

Hypothèses:

- **Effet stratégique**: ce redoublement permet l'acceptation de la loi en 1975 en assurant la possibilité de s'extraire du droit pour des considérations morales ou religieuses.
- **Effet symbolique**: Fait de l'IVG un droit qui ne serait pas comme les autres, un acte médical qui ne serait pas comme les autres. (À l'inverse, si l'IVG est considérée comme un soin parmi les autres, comme pourrait le justifier la définition de la santé par l'OMS, alors la clause de conscience est superfétatoire*)
- **Effet protecteur**: la clause de conscience pour l'IVG est assortie depuis 2001 d'une **obligation** de renvoyer vers un autre professionnel. Ce qui n'est pas le cas dans la clause de conscience générale.

*Définition de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Si une femme qui souhaite recourir à une IVG le fait pour son bien-être physique, mental et/ou social, elle le fait pour sa santé, et donc l'IVG entre dans le cadre du soin.

3. 3. « Droit à » l'IVG et « clause de conscience »: une tension juridique ?

Tension juridique qui se lit dans les deux sens :

- Comment garantir l'effectivité du droit à l'IVG sans compromettre la possibilité pour les médecins d'exercer la clause de conscience ?
- Réciproquement: comment garantir la possibilité juridique d'une clause de conscience sans compromettre l'effectivité du droit à l'IVG ?

3. 3. « Droit à » l'IVG et « clause de conscience »: une tension juridique ?

Des lois sont mises en place pour pallier les effets de la clause de conscience sur l'effectivité du droit à l'IVG. Exemples:

- Pour que les femmes ne perdent pas de temps, le médecin doit l'informer « au plus tard lors de sa première visite » qu'il refuse de pratiquer une IVG.
- Pour que les femmes ne soient pas démunies ne sachant où aller, les médecins ont l'obligation de les rediriger vers quelqu'un d'autre.

Limite: les déserts médicaux.
Problème: Alors que la clause de conscience est censée permettre l'effectivité de la loi en s'exceptant individuellement de celle-ci, dans certains cas elle a pour effet de constituer un obstacle à l'IVG.

Université Paris Cité

CONCLUSION

CONCLUSION

- Après une longue histoire de politique de répression et la création de mouvements associatifs dans la deuxième moitié du XXème siècle, Simone Veil a défendu la loi de dépénalisation de l'IVG pour des enjeux de santé publique et d'égalité entre les hommes et les femmes.

- L'IVG est aujourd'hui un droit. Pourtant, dans ce même droit est inscrit la possibilité du côté des médecins de s'en extraire : c'est la « clause de conscience ». Pour protéger les convictions morales des médecins (leur « conscience »), des femmes peuvent avoir des difficultés à avoir accès à ce qui est pourtant leur droit = tension juridique.

→ Il s'agissait de retracer l'histoire du droit à l'IVG. Il est toujours plus simple d'être pour ou contre de manière abstraite: ce que Simone Veil a montré, c'est que la question « ne se pose pas en ces termes ».

Sommaire détaillé

1. Une brève histoire de l'avortement en France
    1.1. L'avortement avant la loi Veil (XIX-milieu XXe)
    1.2. Vers la loi Veil: contraception, associations féministes et procès de Bobigny
    1.3. La loi Veil (1975)
    1.4. Après la loi Veil (1975-aujourd'hui)

2. Histoire de quelques enjeux éthiques autour de l'IVG
    2.1. Le débat infini du statut « moral » de l'embryon
    2.2. La dépénalisation de l'avortement : un enjeu de santé publique
    2.3. Les droits des femmes : un enjeu d'égalité

3. Un des enjeux juridiques autour de l'IVG: la clause de conscience
    3.1. Qu'est-ce que la « clause de conscience » ? Origine et application à la médecine et à l'IVG
    3.2. La « clause de conscience » et l'IVG : un doublon juridique superfétatoire ?
    3.3. « Droit à » l'IVG et « clause de conscience » : une tension juridique ?

Merci de votre attention